

0011979-96.2012.8.26.0079

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 29/2012 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON MARCELO RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

EDSON MARCELO RODRIGUES foi denunciado e viu-se processado como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011979-96.2012.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011979-96.2012.8.26.0079

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 29/2012 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON MARCELO RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

EDSON MARCELO RODRIGUES foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por oito vezes, em concurso material, porque no período de maio de 2011 a abril de 2012, em número de vezes não determinado, na Fazenda Campo Alto, sita no km 07 da estrada rural de Piapara, neste município e comarca, agindo mediante abuso de confiança, subtraiu para si 104 as de gado, avaliadas em R\$ 1.000,00 cada uma, mais cerca de 200 ovinos, avaliados em R\$ 250,00 cada um, pertencentes a Carlos Antônio Improta Julião.

Conforme o apurado, o denunciado trabalhava na Fazenda Campo Alto, de propriedade de Carlos Antônio Improta Julião, e ali exercia a função de administrador da fazenda, gozando da inteira confiança de seu proprietário.

Naquela condição, sem ter autorização do empregador, o denunciado passou a se desfazer dos animais pertencentes à propriedade, se apoderando das importâncias recebidas em pagamento. Aos adquirentes dos animais, ele ora dizia que estava autorizado, pelo patrão, a proceder às vendas, ora afirmava que se tratava de animais de sua propriedade.

Assim é que em maio de 2011, o denunciado foi procurado por Hernani Fioravante Junior, que desejava trocar 70 tábuas de pinus por gado. O denunciado aceitou o negócio e entregou dois bovinos, um nelore com a marca CA (Campo Alto) e um cruzado zulego, recebendo, em troca, as tábuas de pinus. Na negociação, o denunciado asseverou que os animais lhe pertenciam e que a marca existente em um deles se referia às iniciais de sua esposa Ana Cláudia, ao contrário. Posteriormente, tais animais foram apreendidos (fl. 19) e reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade. Hernani reconheceu a marca da propriedade, apresentada por policiais em um pedaço de madeira, como sendo a mesma existente em um dos animais (fl. 20). Da mesma forma, na época dos fatos, o denunciado vendeu a Claudio Cesar Chembera, em uma primeira oportunidade, duas vacas e um boi e, no mesmo lote, mais cinco cabeças de gado pertencentes à vítima, exibindo uma nota fiscal da propriedade Tadimitsu Hara. Em outra oportunidade, ele vendeu 33 cabeças de gado, entregando Nota fiscal da propriedade de Celso Alves da Silva. Nas duas ocasiões, o denunciado disse que estava autorizado pela vítima a vender os animais.

No início do ano de 2012, o denunciado vendeu a Sérgio Henrique Biazon uma vaca nelore pertencente à vítima, pela importância de R\$ 900,00, assegurando que o animal era de sua propriedade. Ao tomar conhecimento de que o denunciado estava vendendo animais de propriedade da vítima sem a sua autorização, Sérgio procurou o filho do ofendido. Verificou-se que o animal tinha a marca CA, típica dos animais pertencentes à vítima e a vaca lhe foi restituída (fls. 24/25).

Também na mesma época, o denunciado vendeu, a pessoa não identificada, um ovino, apoderando-se da importância paga. Em outra ocasião, vendeu ao condutor de um veículo Ford F 4000 de cor azul escura, vários outros ovinos, apoderando-se do valor pago.

Em outra ocasião, o denunciado vendeu ao proprietário do Supermercado Manzini oito carneiros, já abatidos, fazendo crer que estava autorizado pela vítima a vender aqueles animais.

Na mesma época, o denunciado adquiriu oito bezerros de Everaldo Aparecido Monaro, pelo valor de R\$ 6.000,00. Porém, ele deixou de pagá-los e, questionado pelo vendedor, quitou a dívida através da cessão de quatro bovinos (dois machos e duas fêmeas) que tinham a marca CA, assegurando que eram animais de sua propriedade. Posteriormente, o vendedor, ao saber do furto, pagou os valores dos animais diretamente da vítima. Ele reconheceu a marca CA gravada em uma tábua apresentada por policiais civis, como sendo a marca dos bovinos que recebera do denunciado.

Em outra ocasião, o denunciado vendeu 53 carneiros pertencentes à vítima ao

representante de um confinamento da cidade de Brotas/SP. Pouco tempo depois, vendeu mais 47 ovinos de propriedade da vítima ao mesmo confinamento, apoderando-se das importâncias recebidas. O transporte daqueles animais foi realizado por José Batista Vilela, proprietário de um caminhão Ford F 4000.

Na mesma época, o denunciado fez uma troca de bovinos de propriedade da vítima com Celso Alves da Silva. Assim é que o denunciado entregou 17 bovinos fêmeas de propriedade da vítima e recebeu 22 bovinos machos de Celso. Na negociação, o denunciado dizia que a vítima tinha conhecimento dos fatos. A pedido de MARCELO, Celso preencheu a Nota Fiscal em nome de Claudio Chemberg, com 10 bovinos a mais do que havia sido efetivamente recebido. A falsidade da Nota Fiscal está sendo apurada em procedimento próprio.

A vítima apurou, em levantamento, que foram subtraídos 104 bovinos e 200 ovinos. Assim agindo, o denunciado subtraiu 104 bovinos e 200 ovinos, vendendo-os aos indivíduos mencionados e a outras pessoas de identidades não apuradas. Os animais foram avaliados à fl. 105, em R\$ 154.000,00 (denúncia - fls. 04/06).

A denúncia foi recebida (fls. 165). O réu foi citado por edital e deixou transcorrer "in albis" o prazo para resposta à acusação, sendo declarado revel e o processo e o prazo prescricional foram suspensos nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 208).

Sobreveio a citação pessoal do réu e resposta escrita à acusação (fls. 316/325 e 365/367).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, nove testemunhas de acusação, duas testemunhas comuns, duas testemunhas de defesa, bem como foi interrogado o acusado (fls. 418/424, 529/532, 547/548 e 772/774).

Em alegações finais escritas, o representante do Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 805/825).

O assistente de acusação ratificou o pleito e os argumentos ministeriais, pugnando pela procedência da ação (fls. 829/831).

A defesa, por sua vez, aduziu a insuficiência probatória, pugnando pela absolvição do acusado (fls. 835/847).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de furto qualificado pelo abuso de confiança.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o boletim de ocorrência (fls. 11/13); o auto de exibição e apreensão (fls. 25/26 e 32); o auto de reconhecimento de grafia (fls. 27); o auto de entrega de animal (fls. 33); os documentos (fls. 44/46); o auto de exibição e apreensão (fls. 59 e 62); o auto de depósito (fls. 60); o auto de entrega de animal (fls. 61); o relatório de investigação (fls. 69/75); o documento (fls. 109/111); o auto de exibição e apreensão (fls. 113/115); o auto de avaliação indireta (fls. 121); o auto de reconhecimento e entrega (fls. 125); os autos de avaliação indireta (fls. 126 e 132/134), o relatório final (fls. 158/161), as declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas e a versão do acusado.

Em seu interrogatório em juízo, o réu afirmou que: "conviveu durante 7 anos com as vítimas, e que conhecem sua pessoa e que tudo o que estão falando são inverdades o que estão dizendo a seu respeito, e que lamenta e não acredita no que estão fazendo com ele. Nunca disse que havia bovinos sob propriedade de sua esposa, cuja marca "CA" era o nome dela invertido. Que tudo o que negociou dentro da fazenda foi autorizado por Dr. Julião e sempre procurava autorização dos patrões para negociar. Conhece Celso Alves da Silva e não tem conhecimento da nota fiscal que foi preenchida em nome de Claudio Luxemburgue com 10 bovinos a mais do que realmente havia recebido por ele e que só sabe que foi negociada a troca de 17 novilhas fêmeas por 22 machos com Celso, e dessa negociação não foi emitida nota fiscal de ambas as partes, uma vez que o Dr. Carlos estava com um número alterado em seu CNPJ. Essa negociação foi feita com o conhecimento do Dr. Julião, que estava presente durante o carregamento e descarregamento do gado negociado. Não tem nada contra as testemunhas ouvidas. Conhece Hernanes Fioravante Junior e o único negócio que fez com ele foi uma troca que não se recorda ao certo a metragem, algo em torno de 750 metros ou 350 metros de tábuas, onde trocou por dois garrotes que eram da propriedade Dois Guaxos, que era do Dr. Carlos e fez com o conhecimento dele que estava presente durante o descarregamento, tudo em proveito da fazenda. Dentro da fazenda só negociou com Claudio Luxemburgue a venda de um touro e uma vaca que comprou de Cadinho Ceranto, senhor que ele arrendava um sítio e que desta forma eram seus e tinha autorização para trocar por uma ou duas cabeças e deixar na fazenda. Não é verdade que tenha oferecido a Claudio outras 33 cabeças de gado dizendo ser de sua propriedade, sendo que apenas comprava gado de outras pessoas e passava direto para Cláudio, e este fazia o pagamento, mas nunca ofereceu gado da fazenda para ele. Sobre as 33 cabeças de gado, afirma que não lembra ao certo quantas cabeças vendeu, mas que eram de propriedade de Cadinho Ceranto e Nardo Marioto, proprietários do sítio que arrendou, e que ganhava dinheiro na revenda do gado e que por isso vendia como se seu fosse. Que esse gado não eram 33 cabeças, eram 17 cabeças mais 9 cabeças, cuja propriedade era de Nardo Marioto e Cadinho Ceranto e estavam no sítio deste último. Afirma que não sabe dizer o porquê Ceranto disse que deu as notas de favor para Claudio e que também não sabe dizer que tipo de favor seria e que em momento nenhum mencionou nota para alguém. Afirma que está dizendo a verdade e Dr. Mauro e Dr. Carlos sabem disso. Que 22 garrotes foram vendidos para a fazenda Capão Rico, para Seu Luis, e recebido um cheque no valor de 26 mil, cujo valor foi depositado na conta de Dr. Julião e que tem a cópia do cheque." (essência do depoimento de fls. 776).

A vítima Carlos Antônio Imbrota Julião informou que: "Edson era administrador de sua fazenda, que em parte tinha confiança nele. Mora em São Paulo e ia pouco à fazenda. Ele que tinha o domínio total da fazenda. Havia um comentário na região de que ele estaria furtando, mas ninguém tinha coragem de falar, tinham medo. Então mandou ele recolher todo o gado que iria vender e realmente ele recolheu, mas achou que tinha pouco gado reunido, mas ele disse que estava tudo ali. Aduziu que o comprador que iria nesse dia ver o gado, acabou indo no dia seguinte, então soltou o gado para tomar água e seriam presos de novo no dia seguinte. No dia, ele deu uma volta e disse que o gado fugiu. Indagou como que isso aconteceu, porque isso não acontece, tinha ficado só dez cabeças de gado de leite e um touro, que é mais lerdo. Disse que foi procurar e realmente o gado tinha sumido, a cerca estava rompida. Alguns vizinhos disseram que à noite encostaram um caminhão e levaram esse gado, mas isso não tiveram coragem de lhe contar porque parece que tinha gente perigosa envolvida. Foi instaurado inquérito e durante as apurações foram surgindo os casos, os receptadores foram sendo identificados, algumas cabeças foram encontradas, inclusive 10 foram devolvidas por ordem do juiz e essas últimas desapareceram de uma vez. Foram aparecendo testemunhas narrando os fatos, uns até pitorescos. Tinha um empregado que via que ele negociava gado com liberdade com todo mundo e perguntava pra ele como conseguia negociar livremente sem perguntar para o patrão, sendo ainda que tinha a marca "ca" e ele dizia que isso era em homenagem à mulher Ana Claudia, justificando a propriedade dos animais. Ainda uma

pessoa ligou dizendo que estava com uma vaca e disse que tinha comprado no dia que ele precisava pagar uma prestação de carro no dia. Não mais conversou com o réu, apenas o viu numa audiência trabalhista, numa reclamação que ele propôs. Ele trabalhou na fazenda por cinco anos, ele era administrador. As cabeças de gado recuperadas estavam na propriedade de um vizinho, que depois confirmou que havia adquirido dele. Tem um fato que queria frisar, tem um vizinho que se chama Claudio Chemberg que tem atitude mais do que suspeita, que foi o que comprou mais gado, comprou mais de quatro vezes, numa das compras levou mais de 30 cabeças. Seu gado todo era marcado com ferro e registrado na casa da lavoura e sorte que qualquer gado que vender tem que emitir nota fiscal e tem que ter o transporte. Esse vizinho sempre comprou gado lá, nunca lhe deu um tostão nem por cheque nem nada e levava o gado sempre à noite e não tirou uma nota. Quando esse sujeito foi depor na polícia ele disse que iria no dia seguinte e levou uma nota que era logicamente falsa, pois era de outro fazendeiro, em data posterior ainda, para justificar o gado que ele tinha levado" (essência do depoimento de fls. 781).

A testemunha Carlos Antônio Improta Julião Filho afirmou que: "a vítima patrimonial é seu o pai e que, como é delegado em Botucatu, e seu pai reside em São Paulo, ficou incumbido de registrar BO e também teve certa participação nas investigações. Marcelo foi contratado porque era inteligente, ardiloso e acabou obtendo sua confiança, e trabalhou registrado por cerca de 6 anos, e com isso tudo ocorreu bem. Posteriormente passou a fazer ligações suspeitas em que com habitualidade dizia que cães haviam matado algumas vacas ou que elas haviam comido ervas e com isso morreram, com fins de justificar o sumiço do gado. Com essa situação seu pai decidiu, desgostoso com a situação, vender todo o gado. Após pedir que Marcelo prendesse o gado para posterior marcação, percebeu que ali só se encontrava aproximadamente metade do gado. Ao perguntar a respeito, Marcelo disse que o gado adentrou uma mata virgem presente na fazenda e não foi possível prendê-lo. Frente a isso, foi pedido que Marcelo tentasse novamente, durante os próximos dias, prender o gado restante. Quando o declarante retornou à fazenda constatou que as cabeças faltantes não haviam sido recuperadas, bem como que, das cabeças que estavam presas, haviam restado apenas aproximadamente 14, e o restante havia sumido. Ao ser novamente indagado, Marcelo mostrou um dos piquetes, em um local ermo da fazenda, e disse que uma das cercas estava estourada e possivelmente o gado por ali deveria ter escapado. Entretanto não encontraram sinais do gado no entorno da propriedade. Desconfiado, questionou os vizinhos à sua propriedade e foram unânimes em dizer que Marcelo havia vendido o gado à pessoa de nome Claudio Luxemburgue, sendo que este e outros compradores afirmaram que Marcelo disse que tinha autorização do pai do declarante para negociar o gado. Afirma que mais de 100 cabeças de gado foram subtraídas. Quanto aos ovinos não se recorda, acredita que de 150 a 200 cabeças, avaliados por seu pai em um prejuízo de aproximados 250 mil reais. Marcelo não tinha nenhum tipo de procuração para negociar o gado, sendo que ele apenas arrumava compradores e seu pai autorizava ou não a venda. Não havia autorização por parte de seu pai para que Marcelo negociasse o gado. Marcelo era uma pessoa de confiança, fazia serviços gerais e era o administrador da fazenda e foi contratado por seu pai em pessoa física. Marcelo deixou de ser empregado após o incidente. Lembra-se da recuperação de algumas cabeças de gado com Juninho e com o pai deste, com Celso Alves, e Claudio Luxemburgue, e não se recorda dos outros. Ficou sabendo por comentários na DIG a respeito de apreensões na fazenda de Celso, mas não estava presente e não participou. As cabeças de gado apreendidas de Celso tinham a marca da fazenda de seu pai. Celso alegou que tinha adquirido o gado de Marcelo. Desconhece a respeito das circunstâncias da prisão de Marcelo e não conhece os policiais envolvidos. A prisão não se deu durante o tempo em que ocupava o cargo de delegado em São Manuel. Não sabe se a fazenda estava registrada nos órgãos competentes. Não era corriqueira a venda de gado na fazenda" (essência do depoimento de fls. 779/780).

A testemunha Marcos Roberto Machado Franco, agente policial, relatou que: "passou a diligenciar junto com Marcelo, que era caseiro na época, e diante das informações

dele passamos a investigar e perceberam que ele estava faltando com a verdade. Somado a isso, conversaram com vizinhos, que suspeitavam que Marcelo tinha tirado os animais da vítima. Após os fatos, começaram a chegar informações ao Dr. Julião que realmente ele agiu com abuso de confiança, tirando esses animais da propriedade. Com essas informações, ouvimos Célio, ex-funcionário do Dr. Julião, que nos contou que presenciou várias vezes caminhões de pequeno porte transportando gado dessa fazenda. Disse que sempre questionava Marcelo, que dizia que era negócio dele com o patrão. Celso disse que acabou até pedindo a conta porque sabia que algo não estava correto. Chegou ao nosso conhecimento de que um morador de Anhumas, conhecido como Juninho, havia comprado umas cabeças de gado de Marcelo, se não me falha a memória, umas duas cabeças com os inscritos "ca". Foi feito mandado de busca na casa do Juninho, que dava conta dessa compra e também sobre porte arma usada para abate de animais. Foi feito na época a arma de fogo, ele foi preso por porte ilegal de arma e também foram apreendidas as cabeças de gado da vítima, que foram reconhecidas pela vítima. Ele confessou que fez um rolo com a pessoa de Marcelo comprando esse gado. Chegou denúncia anônima de que Hernani abatia o gado, mas a arma foi encontrada. Também chegou ao nosso conhecimento de que Claudio Chemberg havia comprado, ele foi intimado pra comparecer na delegacia e, em depoimento, acabou alegando que comprou gado por três vezes da pessoa de Marcelo, que lhe ofereceu notas fiscais em nome de terceiro. Essa nota fiscal saiu no nome de Celso Alves. Não se recorda a quantidade de gado que ele comprou, mas tinham as marcas "ca". Acabou se confirmando esses fatos, sobre as notas e que havia comprado algumas cabeças de gado do Marcelo. A pessoa de Celso Alves também foi intimada a comparecer na delegacia e acabou confirmando esses fatos de que realmente conhecia Marcelo e tinha fornecido a nota para o Marcelo, também havia comprado algumas cabeças de gado do Marcelo, contendo a marca da vítima. Se não falha a memória, foram onze cabeças de gado. Do Cláudio, não se recorda. Com relação ao Celso se recorda que o gado foi apreendido e feito depósito pro Celso e se recorda que depois foi deferida a restituição desse gado à vítima. Chegou ao conhecimento de que a pessoa de Sérgio Biazon tomou conhecimento dessas investigações e prontamente procurou Dr. Julião na DISE e reportou que comprou uma vaca com a marca e que estava à disposição. Essa vaca foi reconhecida pelo Dr. Julião sendo apreendida e restituída, isso em relação a uma vaca. Essa vaca, salvo engano, era de novecentos reais. Não se recorda do preço das outras transações. Em continuidade nas investigações, identificou-se a pessoa de Everaldo que é vizinho da vítima e reporta que um bezerro havia escapado e com um tempo o Marcelo acabou indo lá e disse que o bezerro era do patrão, sendo que ele acabou restituindo o bezerro e assim acabaram tendo um vínculo de amizade e Marcelo ficou sabendo que Everaldo estava vendendo uns bezerros e acabou adquirindo esses animais do Everaldo. Consta que Everaldo acabou cedendo um prazo para Marcelo pagar, o que não foi honrado, Everaldo acabou cobrando ele e nessa cobrança Marcelo efetivou o pagamento com quatro cabeças de gado com a marca CA, sendo dois machos e duas fêmeas, que foram restituídas à vítima. A pessoa de José Batista, que é caminhoneiro e faz transportes acabou falando que fazia esses transportes, inclusive para Everaldo, transportou as duas cabeças que o Juninho comprou, acabou transportando dois carneiros na cidade de Brotas. Outras testemunhas diziam que Marcelo estava sempre vendendo animais da fazenda pra arrecadar dinheiro. O gado tinha a marca da fazenda, Marcelo sempre alegava a mesma coisa, que ele tinha autorização da fazenda para vender, a alegação era sempre a mesma. Não sei se consta nos autos, mas nessas festas de quermesse, chegou ao nosso conhecimento de que Marcelo fazia muitas doações de carneiro. Não se recorda de Kleber, João Marcílio e Donizete é do mercado Manzini. Com relação ao Donizete sabe que comprou carneiro, mas ele já comprou com Dr. Julião e Marcelo aproveitando que já teve essa negociação, aproveitou embalo e vendeu carneiros sem autorização. O gado apreendido foi depositado ao Celso, depois por ordem da justiça, esse gado foi restituída à vítima sendo que participou dessa diligência junto com o investigador Vitor. Não se recorda se o Dr. Julião pai estava nem se o Julião filho foi buscar o gado. Na época trabalhavam na fazenda Marcelo e Leandro, não sabe dizer quem administrava a fazenda" (essência do depoimento de fls. 779/780).

A testemunha Hernani Fioravante Junior relatou que: “vendeu umas tábuas para Marcelo, só que no dia venceu e ele não acertou. Foi até ele e pegou dois bezerros no valor das tábuas. Pegou dois bezerros que ele deu, que estavam na mangueira. Ele deu no mesmo dia que foi cobrá-lo. Devolveu os bezerros. Após a polícia lhe procurar, devolveu os dois bezerros. Eles tinham uma marca, um “C” e um “A”. Era nelore, uma era cruzada e outro era Nelore. Marcelo lhe disse que os bezerros eram dele, ele disse que tinha o bezerro. No dia que entregou o pai do Julião estava lá. Vendeu as tábuas para o Edson, que iria usar na fazenda, o doutor estava lá e o fez amontar as tábuas por lá. Informou que os bezerros eram dele, do Edson. Os bezerros tinham a marca “CA”. O nome da mulher dele é Claudia Aparecida. Disse que apenas perguntou da marca para ele, que disse que a marca era dele, disse que era o nome dela ao contrário. Disse que pegou os bezerros na dívida e aceitou. A madeira era para uso na fazenda, confirmado pelo Dr. Julião. O gado foi pagamento da fazenda, vendida por eles, pelo Marcelo” (essência do depoimento de fls. 784).

A testemunha Osmar Bastista informou que: “quem lhe contratou foi Urtidio para levar o gado para o doutor, descarregar e carregar outro de volta. Foi Urtidio que fez o rolo, não sabe o que fizeram, apenas que foi no Urtidio pegou o macho e trouxe a fêmea de volta. Foi no Urtidio, carregou o gado, foi até o Julião e carregou a fêmea de volta. Houve essa troca de gado. Carregou o gado para o Urtidio, de Remédios. Levou 17 machos na fazenda do Julião e eles trocaram, levou de volta umas 22 novilhas. O Dr. Julião estava lá, estava em cima do tronco, até com uma menina, a filha dele. Confirmou que a pessoa que referenciou na verdade é Celso. Quando descarregou e carregou o gado, Dr. Julião estava em cima do tronco. Aduziu que Marcelo estava lá também. Ele estava na frente e foi atrás com os bois, descarregou o gado, Julião contou um por um a hora que descarregou do tronco. Celso estava na fazenda, arrumando a mangueira deles que estava lá. Eles vieram separados na via e depois foram embora pra empresa e eu foi lá que carreguei. Não soube dizer se houve emissão de nota fiscal. Após um tempo, ligaram pra mim na fazenda que era pra eu levar um cavalo do Julião na Unesp que tinha dado cólica e até hoje o Julião não fez o pagamento desse frete. Confirmou que foi contratado para o transporte até o sítio do Julião e levar de volta. Quando diz Urtidio se refere ao Paes, que mora lá no mesmo sítio com o pai. Saiu do sítio do Celso, levou pro Julião e de lá voltou de volta. O Julião que acompanhou o descarregamento é o pai, é o senhor de idade que estava presente, contou um por um, estava com a filha dele. Ele contou o gado que saiu e o gado que entrou. Não estou sabendo sobre esse gado do Celso, fiquei sabendo que roubaram um gado dele lá” (essência do depoimento de fls. 784).

A testemunha Sérgio Henrique Biazon afirmou que: “conhece o acusado como Marcelinho. Conhecia o funcionário que trabalhava na fazenda lá com o Marcelo, Leandro. Era a fazenda do Dr. Julião. Ele ofereceu boi e foi lá ver e enquanto negociava o boi apareceu Marcelo perguntando se queria comprar uma vaca. Disse que não interessava, mas ele fazia um preço bom e acabou ficando com a vaca por novecentos reais. Pagou à vista. Não estava com dinheiro, foi até a cidade sacou o dinheiro e lhe pagou. Não desconfiou da origem da vaca porque ele trabalhava com o delegado de Botucatu. Tomou conhecimento depois de dois, três meses que esse Marcelo tinha roubado o doutor, roubado gado. Como havia comprado a vaca dele, procurou pelo Dr. Julião na delegacia e perguntou se a vaca era dele, sendo que ele respondeu que se a vaca estivesse marcada com “CA”, era dele. Foi confirmar, havia uma marca mal queimada, e então o doutor disse que a vaca era dele. Pagou o valor de novecentos reais para o doutor Julião. Não sabe dizer se ele furtou outros animais da fazenda. Na hora nem se atentou à marca na vaca, só depois que indagou o Dr. Julião, sendo que apenas aí verificou a marca. Conhece Hernani, mas não sabe se ele celebrou negócios com Marcelo. Conhece Cláudio Sérgio mas não sabe se ele celebrou negócios com Marcelo, também. Conhece o dono do mercado Manzini mas não sabe se celebrou negócios com a res furtiva. Não conhece Claudio Bonari. Não sabe dizer se Marcelo ressarcia a vítima. O valor de novecentos reais era preço de mercado na época, para compra da vaca” (essência do depoimento de fls. 779/780).

A testemunha Pedro Eduardo Valente relatou que: “não conhece bem o réu. Confinava carneiro e como na região não tem criadores, tinha ido na Casa de Agricultura de Botucatu e um senhor lá os levou para conhecer os criadores de carneiro. Na época conheceu ele, mas não realizou qualquer negócio porque os carneiros dele não serviam para si. Falou com Dr. Julião, que lhe deu o cartãozinho. Viu Edson lá descarregando o caminhão de ração, mas não sabia se ele comprava ou vendia lá. Ele veio aqui quando arrendou seu recinto para um tal de Samuel, de São Paulo, e assim deu o cartão pra ele indicando pra ele comprar carneiro naqueles lugares. Tinha parado com o seu negócio. Assim, ele teve bastante contato com esse rapaz, com o Edson. Chegou a fazer duas viagens de carneiro para Samuel. Depois não mais falou com Julião. Não sabe dizer se o funcionário pegou carneiros dele. Não se recorda muito dos fatos pois faz tanto tempo. Com Edson, foi pouco contato. Não sabia sobre esse furto do Edson, não falava propriamente com ele, apenas falou com Dr. Julião quando foi a fazenda. Samuel conversou com Edson, que vendeu carneiro pra ele, mas não sabe se Julião autorizou. Não sabe o valor da venda, mas Samuel comentou com ele que achou meio cara a compra. Nunca comprou nada do Dr. Julião pois era muito ruinzinho os carneiros dele. Com Edson não negociava, mas com Samuel sim. Viu Edson apenas descarregando ração, mas depois ele se apresentou como administrador. Não soube mais sobre o que ocorreu mas sabe que faz muito tempo, isso faz uns quatro anos” (essência do depoimento de fls. 782).

A testemunha João Batista Vilela relatou que: “se recorda dos fatos. Foi chamado para um frete de carneiros para Brotas. Foi chamado para levar carneiros numa chácara em Brotas, do Dr. Julião, não se recorda o destinatário em Brotas. Acredita que eram uns cem ovinos. Marcelo falava que falava com Dr. Julião, mas não ouvia telefonemas, apenas dizia que tinha carta branca para comprar e vender. O pessoal sempre dizia isso, que ele tinha essa carta branca. Mora naquela região. Não sabia sobre a propriedade dos ovinos, apenas foi contratado para fazer o frete, mas sabe que a maioria era do sítio do Dr. Julião. Conhece José Carlos Ceranto, é o Zé Ceranto, é um sitiante que Marcelo arrendava um sítio. Não recorda o nome do sítio mas era pra baixo da serra. Não chegou a transportar animais pra lá. Só levou esses carneiros para Brotas, por três vezes. Seu Tomas foi uma transação que vendeu um gadinho não pagou e aí pegou três novilhas. Fez serviços com animais de Marcelo e do Dr. Julião, os animais do Marcelo estavam na mesma fazenda do delegado. Marcelo se denominava proprietário de animais dentro da fazenda do Dr. Julião. Fazia transporte desses animais quando vendia. Marcelo disse que os carneiros eram do Dr. Julião” (essência do depoimento de fls. 779/780).

A testemunha Cláudio César Chemberg asseverou que: “não sabe sobre os fatos da denúncia. Era vizinho de Marcelo, que tinha um arrendamento e comprou um gado. Na verdade ele era meio que um corretor, havia lhe vendido gado. Sabia que ele alugava o pasto que tinha perto da sua propriedade e esse gado deste pasto era dele. Não era na propriedade do Dr. Julião. Não sabe dizer de quem ele arrendou. Conheceu ele na propriedade do Dr. Julião, ele residia lá. Não se recorda quantas cabeças de gado adquiriu dele. O gado não era marcado, não se recorda de marcas. Conheceu Marcelo na fazenda do Dr. Julião mas ele tinha a fazenda dele, que era alugado, mas o dono não conhece. Foi dessa propriedade que adquiriu o gado, apenas adquiriu gado. Comprou com nota fiscal. O gado estava na propriedade dele mas era na verdade de uma senhora, não se recorda o nome e lhe entregou a nota. As notas não indicavam a propriedade do Dr. Julião. Conhece Celso Alves da Silva, é vizinho do Dr. Julião. Sabe que Marcelo tomava conta da fazenda do Dr. Julião e ele vendia gado. Esteve na propriedade do Dr. Julião e Marcelo ligou pra ele, quando lhe mostrou o gado. Achou que o preço estava muito bom e ligou para o Dr. Julião, tratou direto com ele, por telefone. Marcelo administrava, lhe chamou e disse que tem um gado pra vender e ofereceu o preço, deu uma avaliação e passou para Dr. Julião. Acabou comprando gado também, não era do Dr. Julião. Foi uma vez no arrendamento do Marcelo. Ele recebe o gado que comprou na propriedade que ele arrendava. Não sabe dizer sobre o que disse na delegacia de que Marcelo não era confiável. Achava estranho ele administrar uma

propriedade e ter mais um arrendamento, mais um negócio, é difícil tomar conta de uma propriedade e ter mais um arrendamento. Não soube dizer se Marcelo ostentava a vida financeira. Não se recorda do que disse na delegacia. Tem propriedade próxima do Dr. Julião e comprou gado, foi buscar naquela fazenda e foi Marcelo que lhe vendeu. Até comprou gado do Dr. Julião também, mas não se lembra quantos. Confirmou que tem duas notas fiscais, foi buscar uma parte no arrendamento e outra pegou na fazenda. Tem a nota do gado que comprou. Não se recorda de ter falado o com Dr. Julião quando comprou o gado por intermédio do Marcelo. Não pode afirmar que esse gado tinha a marca "ca". Marcelo intermediava venda de gado dos vizinhos, imagina que com autorização dos donos. Quando recebeu a nota fiscal de Marcelo, as informações estavam todas certinhas" (essência do depoimento de fls. 779/780).

A testemunha Celso Alves da Silva afirmou que: "teve um negócio com Edson Marcelo e antes destes boatos, tinha feito uma troca de gado com ele. Deu 22 machos por 17 fêmeas e descarregou esse gado dele na fazenda do Dr. Julião, na mangueira dele e retirou na mesma fazenda. Quando estava descarregando na mangueira, o Julião pai tinha acabado de chegar de São Paulo. Quando foi fechado o negócio, Marcelo falou com o Dr por telefone e ele autorizou e depois do negócio feito foi com o caminhão. Não fez negócio com Claudio Chemberg, com ele foi a questão da nota que pediram em nome dele e aí passou para o nome dele, que era indiferente, tinha que dar baixa nessas vinte e duas cabeças. Dr. Julião comprou uma vaca de leite junto com Marcelo na sua propriedade. Passou um tempo do negócio, tinha que emitir a nota mas Marcelo lhe procurou e disse que precisava de umas cabeças a mais. As fêmeas que pegou, de 17 sobraram 7 porque era inverno e aquelas morreram e assim tinha que dar baixa delas. Como poderia ajudar Dr. Julião fez a nota com dez cabeças a mais em nome de Chemberg. Osmar tirou de sua propriedade primeiro, levou na mangueira do Julião e nisso carregou as 17 fêmeas. O gado que Marcelo vendeu tinha marcas do Dr. Carlos, "ca". Negou a devolver o gado porque entendia que o negócio era lícito. Julião o procurou solicitando a devolução de dez cabeças de gado, mas negou, porque foi uma troca de gado. Depois, disse que ele levou as dez cabeças com ordem do juiz. Disse que está no prejuízo. Marcelo tinha autoridade para fazer negócios. No momento que descarregou o gado, não conversou com Dr. Julião, mas ele estava presente e ciente da troca. Foi esse mesmo gado que levou para o sítio dele e que foi buscado e apreendido, que foi dito que foi furtado e não trocado. Quando fez o negócio com Marcelo, ele ligou para o Dr. Julião. Quem foi descarregar foi Marcos, outra pessoa que não lembra o nome e João dos Santos que hoje é o atual empregado do Julião. Reforçou que foi Marcelo quem pediu para colocar dez cabeças a mais na nota fiscal para ajudar o Dr. Julião, sendo que o fez no intuito de ajudar. Foi processado por causa dessas notas, está assinando carteirinha em Conchas. Na época que fez o negócio foi com o Dr Julião, pai" (essência do depoimento de fls. 779/780).

A testemunha Donizete Aparecido Manzini asseverou que: "ouviu falar a respeito do sumiço de gado na propriedade e não adquiriu gado, mas adquiriu carneiros por umas 4 vezes, no período dos 3 meses antecedentes ao acontecido, para seu próprio consumo e que o Dr. Julião Filho sabia e que sempre conversava antes com o Dr. e ele pedia que a testemunha conversasse e tratasse direto com o caseiro Marcelo. Marcelo já trazia limpo o carneiro. Acredita que havia uma confiança em Marcelo, e que ele tinha autonomia e Marcelo determinava quais animais seriam vendidos. Não sabe como se davam os repasses dos valores. Não sabe nada de específico a respeito das vendas que ocorreram com o gado. Nem todas as vezes que comprou carneiro conversou com Dr. Julião, comentando apenas no começo. Por algumas vezes Marcelo ia ao seu mercado fazer compra e a testemunha pedia um carneiro e ele trazia, mas que no começo Marcelo dizia que o Dr. estava vendendo, quando havia bastante. Não sabe dizer quanto tempo decorreu entre a primeira e a última vez que comprou carneiros" (essência do depoimento de fls. 779/780).

A testemunha Everaldo Aparecido Monaro relatou que: "vendeu um gado, não sabe quantos, para Marcelo, e ele não pôde pagá-lo. Foi lá e pegou umas cabeças de gado na mangueira e posteriormente soube que era de propriedade do Dr. Julião. Marcelo

disse que tinha aquelas cabeças de gado, aproximadas 4 cabeças, e não perguntou se realmente eram dele, e que só soube posteriormente. Nunca viu Dr. Julião lá. Marcelo comprou seu gado em nome próprio e ele retirou com próprio caminhão na sua propriedade. Quando pegou as cabeças de gado de Marcelo pensou que eram dele, pois não foi nada escondido e era de dia, “fazenda de um delegado, você fica tranquilo”, e então foi embora com o gado. Não viu no ato se o gado estava com a marca da fazenda e viu só posteriormente. Dr. Julião não lhe disse diretamente se as cabeças de gado foram ou não vendidas com autorização. Após o ocorrido pagou o gado, não se lembra o valor, para Julião Filho e que até então não o conhecia e que o pai nunca viu” (essência do depoimento de fls. 779/780).

A testemunha de defesa José Félix de Souza informou que: “já tinha saído da fazenda quando os fatos ocorreram depois anos depois. Marcelo tinha a confiança do Dr. Julião. Trabalhou na fazenda apenas trinta dias e Marcelo era o cabeça, quem dava as ordens. Saiu porque foi trabalhar em outro lugar e a escola era mais perto para seus filhos. Durante o tempo que ficou ali não presenciou venda de gado por Marcelo, nem ouviu falar que ele fazia negócios. Ele fazia negócios na fazenda, mas durante o período que esteve lá não presenciou. Foi Marcelo que o contratou para trabalhar na fazenda. Sabe que Marcelo tinha carta branca para fazer negócios, mas sabe que consultava Dr. Julião” (essência do depoimento de fls. 779/780).

A testemunha da defesa Dinael Carvalho relatou que: “perguntado se havia adquirido algum animal do Marcelo, respondeu que vendeu para eles. Quem foi ver foi ele, tirou foto dos bezerros e depois veio com o patrão fechar o negócio. Foi tudo com nota. Não presenciou as negociações com outras pessoas. Conheceu Marcelo quando ele morava em Piramboia, inclusive trabalhou com ele. Tinha dois empregados mas disse que Marcelo poderia trabalhar um tempo ali, e acabou ficando um ano e meio, como empregado. Tem duas fazendas, da família, uma em Piramboia e outra em Remédios. Informou que Marcelo foi um bom empregado, ele saiu porque não ganhava tão bem, mas nunca teve problema com ele. Ficou sabendo desse problema que ele se envolveu com Dr. Julião, sendo que essa compra das novilhas aconteceu apenas uma vez. Ele veio e uma pessoa veio com ele e compraram 16 novilhas, acredita que foi em nome do patrão dele, mas não sabe dizer pois não o conhece tampouco a pessoa que o acompanhava. Sabe que ele tirou foto, pagaram certinho e com nota e tudo. Foi o único negócio que firmaram. Ele tirou foto para mostrar pra alguém, não negociou no dia, compraram e levaram embora. Não se recorda quando foi, faz muito tempo. Não conhece o patrão do acusado. Foi uma vez na fazenda dele para passear. Não conhece ninguém da região que tenha comprado animal do acusado, nem ninguém comentou sobre os fatos com ele” (essência do depoimento de fls. 796).

Como se vê, em que pese a negativa do acusado, as provas produzidas nos autos demonstram o contrário.

A vítima narrou os fatos com riqueza de detalhes, o que foi corroborado pelas demais testemunhas ouvidas em juízo.

A versão trazida pelo réu aos autos é totalmente distorcida da realidade fática, não havendo nenhuma comprovação de suas alegações.

Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de que a vítima ou testemunhas tivessem motivos para atribuir injustamente a autoria dos delitos ao acusado, até porque a versão por eles apresentada foi ratificada pelos demais elementos colhidos.

Os depoimentos colhidos são provas absolutamente idôneas e trouxeram dados bastante relevantes acerca da materialidade e da autoria dos fatos.

Lembremos que em se tratando de delitos como o furto, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

"PROVA INDICIÁRIA - FORÇA PROBANTE - NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA - SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

Pondere-se que o Judiciário vem sendo cobrado pela grande onda de violência que assola o país, apontado como culpado pela impunidade que motiva essas investidas criminosas. E em casos como o presente, do chamado delito sem violência, deve o Poder Judiciário ficar atento e agir com rigor, mesmo como uma retribuição justa visando à prevenção de fatos futuros e a própria ressocialização do acusado.

É de se considerar que o momento atual, a criminalidade às vias do intolerável, exige do Juiz de Direito Criminal, que é um homem do seu tempo, obviamente ciente da falibilidade inerente ao ser humano, a busca, dentro do razoável, do possível, com o uso dos meios disponíveis, observada a livre convicção motivada, do alcance das verdadeiras finalidades da norma. Nesse diapasão:

"PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LIVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS" (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Além disso, a jurisprudência, quanto ao delito de furto, já deixou assentado que:

"Sendo o furto, delito quase sempre cometido na clandestinidade, longe do olhar de circunstâncias, é de se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses contrárias" (JUTACRIM 89/423 - Rel. Segurado Braz).

De se notar que também restou demonstrada a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso II (abuso de confiança), pela farta prova oral produzida nos autos, vez que o acusado aproveitou-se da confiança que detinha por se tratar de funcionário da vítima.

Sendo assim, não resta dúvida de que nos dias, horários e local descrito na denúncia, o denunciado subtraiu para si bens pertencentes à vítima, com abuso de confiança, por oito vezes.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar a pena.

O acusado é primário (fls. 788/793), porém, diante do grande número de animais subtraídos, e o alto valor do dano causado ao patrimônio da vítima, majoro a pena-base de 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não há agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Por força da continuidade delitiva, não se sabendo o número exato de subtrações, mas com a certeza de que foram ao menos oito, conforme demonstra o conjunto probatório, majoro a pena de 2/3, perfazendo-se 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, supra apontadas, o réu não faz jus

a quaisquer benefícios, que, além de socialmente inadequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada. Apesar disso, iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial aberto.

Torno definitiva a pena em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR EDSON MARCELO RODRIGUES ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, §4º, inciso II, por oito vezes, na forma do artigo 71, "caput", ambos do Código Penal.

Deixo de fixar reparação civil ao ofendido, nos moldes do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, ante a ausência de pedido nesse sentido (vide Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado – 8ª. Edição rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008 - p. 691 – nota 56-A).

O réu se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P. I.

Botucatu, 24 de novembro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA